العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

المذكـرة الأساسيـة

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

تاريخ القانون

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

المدخل لدراسة تاريخ القانون

من الجماعة الإنسانية الأولى إلى الشرائع السماوية

المقرر

التعريف العام بعلم تاريخ القانون	مصادر القانون في الجماعة الأولى	النظم القانونية لدى الجماعة الأولى
أهم المدونات القانونية القديمة	وسائل تطور الشرائع القديمة	الشرائع السماوية

الفصل التمهيدي: التعريف العام بعلم تاريخ القانون

١ ماهية علم تاريخ القانون

٢ أهمية دراسة النظم القانونية في القانون المصري

٣ نشأة القانون

٤ نظريات ظهور الإنسان على الأرض

١ أولا: ماهية علم تاريخ القانون

كلمة **تاريخ** تعني البحث والمعرفة، وبيان العلاقة بين الأشياء أو الوقائع المعروفة حسب التطور الزمني لهذه المعرفة من الماضي إلى الحاضر.

كلمة **قانون** تعني عمومًا القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكون مقترنة بجزاء يوقع على المخالف.

الخلاصة: على ضوء المعنى السابق لكلمتي تاريخ وقانون، نجد أن تاريخ القانون نوع من الدراسات المستقلة التي توضح للباحث متى نشأ القانون، وكيف تطور.

التساؤلات التي تثيرها دراسة تاريخ القانون: ما هي الشرائع المختلفة؟ وهل كانت القواعد القانونية واحدة في جميع المجتمعات البشرية أم كان لكل مجتمع قواعده؟ وما هو الأثر المتبادل بين تلك القواعد والمجتمع؟ وما هي وسائل تطور تلك القواعد؟

MARA 01105405478

زاويتا دراسة القواعد القانونية: يمكن النظر إلى دراسة القواعد القانونية من زاويتين:

1. **الزاوية الأولى::** مكانية: حيث يقوم الباحث القانوني بدراسة تلك القواعد في بلد معين (لجمهورية مصر العربية، أمريكا، أو فرنسا)، كما يمكن دراسة قوانين عدد من الدول ومقارنتها.
2. **الزاوية الثانية::** زمانية: يمكن دراسة القواعد القانونية في الماضي والحاضر والمستقبل.

المرحلة	الوصف
الدراسة القانونية بالنسبة للماضي	تحتوي على التطورات التي مرت بها الشرائع القديمة والمبادئ والنظم القانونية في مختلف العصور الماضية وتأثيرها على القوانين الحديثة، وهذا هو موضوع دراسة علم تاريخ القانون.
الدراسة القانونية بالنسبة للحاضر	تحتوي على الدراسة التفصيلية للقانون الوضعي المطبق الآن بفروعه المختلفة.
الدراسة القانونية بالنسبة للمستقبل	تحتوي على البحث عن أفضل الوسائل لتقدم القانون الوضعي ورقيه وإصلاحه ليواكب تقدم المجتمع زمانًا ومكانًا، ومن ثم تعديل النصوص القانونية الحالية.

«تاريخ القانون إذن هو دراسة للقانون في ماضيه، وماضي القانون متصل بحاضره، وحاضره بداية الطريق إلى مستقبله، فالقانون في أمة (دولة) سلسلة متصلة الحلقات.».

٢ ثانيا: أهمية دراسة النظم القانونية في القانون المصري

أولا: تساعد على فهم أصول النظم القانونية: هذه الدراسة تساعد على فهم أصول بعض النظم القانونية المعمول بها في الوقت الحاضر.

القواعد والنظم القانونية في شعب من الشعوب لم تولد بصورتها الحالية بين يوم وليلة، بل هي نتاج عمل معقد وصعب.

لكي ندرك المغزى والمقصد الحقيقي لنظم مثل حق الملكية، حق الطلاق، حرية المرأة، ومبدأ المساواة أمام القانون، يجب الرجوع إلى أصلها وقت نشأتها واكتشافها (التاريخ)، ثم تطورها من عصر إلى آخر.

MARA 01105405478

من الصعب استيعاب النظم والشرائع في حالتها الأخيرة دون الرجوع إلى الماضي.

ثانيا: تبين حداثة أو قدم القواعد: هذه الدراسة تبين لنا هل القواعد القانونية المتعلقة بنظام معين هي قواعد حديثة أم أنها قواعد ذكرت سلفًا في التشريعات القديمة.

1. **أولا::** تعمل تلك الدراسات على التوفيق بين ضرورة التجديد والرغبة في المحافظة على التقاليد.
2. **ثانيا::** تلك الدراسات توسع المدارك وتساعد على الحكم حكمًا صحيحًا مستندًا إلى تجارب وخبرة الماضي.
3. **ثالثا::** العالم متغير وحل الأمس وإن كان قد صلح في وقته وعصره، فإنه لا يصلح اليوم.
4. **رابعا::** دراسة الماضي التاريخي للنظم القانونية تعطينا حضارة ومعرفة قانونية بطرق البحث السليم وفلسفة التشريع الناجح في العصور المختلفة.

ثالثا: عامل من عوامل الارتقاء بالقانون: هذه الدراسة تعتبر عاملًا من عوامل الارتقاء بالقانون، حيث تعمل على تكوين الملكة القانونية للباحث وإمداده بثروة قانونية هائلة.

1. **أولا::** تجعله يقف على تجارب حية ثبت نجاحها في الماضي.
2. **ثانيا::** مع تطور المجتمع، يمكن للباحث القانوني التخير من تلك النظم والأفكار وتفصيل ما يناسب عصره منها، مما يمكنه من مواجهة المشاكل الجديدة، ويحول دون جمود الحياة القانونية.

رابعا: تهيئ السبيل لاستخلاص الروح العامة للقانون: هذه الدراسة تهيئ لنا السبيل إلى استخلاص الروح العامة للقانون الذي يجب أن يسود في مصر، كما أنها تربط حاضر القانون المصري بماضيه.

القانون المصري الحديث ما هو إلا ثمرة غير مباشرة للقانون المصري القديم.

العادات والنظم التي سادت في مصر القديمة لم تنل تأييد أهل البلاد فحسب، بل حظيت بإعجاب اليونانيين الشديد.

كل من حظي بالتفوق الذهني في مجال القانون حرص على زيارة مصر وتعلم قوانينها ونظمها، وقد اقتبس أفلاطون وصولون وغيرهما كثيرًا من عادات المصريين في شرائعهم.

MARA 01105405478

تقسيم الدراسة: دراسة تاريخ القانون تتناول بحث نشأته وتطوره والمصادر المختلفة له والدور الذي أسهم به كل مصدر في إيجاد القواعد القانونية، وهذا هو محل دراسة القسم الأول. ويأتي القسم الثاني متناولًا تاريخ القانون المصري بالأنظمة القانونية التي تناولها في عصوره التاريخية المختلفة.

٣ ثالثا: نشأة القانون

من المسلم به أن الإنسان مدني بطبعه، فلا يستطيع العيش منعزلًا وبعيدًا عن بني جنسه.

من المسلم به أن الفرد لا يمكنه تدبير جميع احتياجاته بمفرده، فالصانع يحتاج لأخيه الزارع والمزارع يحتاج لأخيه التاجر وهكذا.

النتيجة: لا بد من وجود قانون يحكم سلوك الأفراد في المجتمع لتعارض مصالح أفراده، مما يدل على أن القانون بدأ ظهوره مع بداية ظهور الإنسان على الأرض.

السؤال المطروح: هل أمكن الوقوف على بعض النظم القانونية التي سادت في بداية وجود الجماعة الإنسانية؟ الجواب مرتبط بمعرفة الإنسان للكتابة.

1. **عصور ما قبل التاريخ::** في عصور ما قبل معرفة الإنسان للكتابة (عصور ما قبل التاريخ)، لم يتمكن الباحثون من معرفة أو الوقوف على بعض تلك النظم.
2. **بعد معرفة الكتابة::** اكتشف الباحثون آثارًا مكتوبة تركها الإنسان الأول (البدائي) تدل على وجود بعض تلك النظم وإن اختلفت في شكلها ومضمونها عما هي عليه الآن.

٤ رابعا: نظريات ظهور الإنسان على الأرض

ما وقت وكيفية ظهور الإنسان على الأرض؟ كانت هذه الجزئية مثار خلافات شديدة بين العلماء، ويمكن رصد فكرتين في هذا الشأن:

الفكرة الأولى (نظرية التطور): يرى أنصارها أن الإنسان ظهر كائنًا صغيرًا ثم تطور رويدًا حتى أصبح فردًا، وعاش في إباحية جنسية حتى عرف نظام الزواج.

1. **الزمن::** لقد ظهر على سطح الأرض منذ حوالي 500000 سنة، وبدأ حياته متوحشًا وعاش عيشة قاسية ثم تطور إلى أن أصبح إنسانًا مهذبًا.

MARA 01054058478

2. **دليل علماء الاجتماع::** يدعم هذه الفكرة دراسات علماء الاجتماع حيث وجدوا عادات وتقاليد الجماعات المختلفة في العالم تتقارب مع حياة الإنسان الأول، والهمجية والوحشية سمة تلك الأعراف (مثل شعوب أواسط أفريقيا واستراليا وأمريكا).

3. **دليل دارون ولامارك::** كذلك يدعمها دراسات دارون ولامارك حول نظريتهم في تحول الفرد إلى إنسان.

4. **الخلاصة::** في المجمل، كان الإنسان الأول وحشيًا، وارتبطت نظمه القانونية واتسمت بتلك السمات فكانت وحشية تحكمها القوة.

الفكرة الثانية (أصحاب الأديان السماوية): يرى أنصارها أن الإنسان ظهر بوجود آدم أبو البشر، وكان مهذبًا ولم يكن متوحشًا ولا فردًا، بل خلقه الله وكرمه وجعله على صورته التي خلقه الله عليها الآن. جعله خليفة له في الأرض وسخر له الأرض وما عليها ليعمرها. تبارى أنصار هذه الفكرة في إيراد البراهين التي تؤيدها، ففي العهد القديم قصة خلق آدم وزوجته حواء، وكيف كانت حياته هو وبنيه. المتأمل في آيات القرآن الكريم يدرك حقيقة خلق آدم (عليه السلام) وزواجه بحواء، ودلالة ذلك على أنه كان زواجًا مبنيًا على قواعد جاءت من عند الله تعالى. ذكرت الآيات قصة أول جريمة قتل على الأرض مبينة السبب والعقوبة، وبينت تعليم الله تعالى الأسماء لسيدنا آدم، وتسخير ما في البر والبحر لحياته هو وذريته.

موقف الأديان من الفكرة الأولى: ما اعتمد عليه أنصار الفكرة الأولى فيه لغط كبير ومحل نظر لا يمكن الاعتماد عليه. الإنسان الأول لم يكن يومًا وحشيًا أو همجيًا، بل كان مثقفًا متعلمًا، والدليل قوله تعالى: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» وقوله: «قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ».

1. **الرد الأول::** قياسهم الحياة الاجتماعية للإنسان الأول على بعض الشعوب المتخلفة الموجودة حاليًا مردود عليه بأنه بني على مقدمات غير ثابتة، فليس معنى تأخر الشعوب في الوقت الحاضر أنه نشأ متأخرًا منذ البداية.

2. **الرد الثاني::** الحياة الاجتماعية للجماعات البشرية كالحياة الفردية ذاتها، حيث يبدأ الإنسان ضعيفًا فقيرًا ثم يعود ضعيفًا.

3. **الرد الثالث::** ليس من المقبول أن يؤخذ من كفاح الإنسان الأول ضد الطبيعة ومعاناته في العيش فيها دليلًا على كونه وحشيًا أو همجيًا.

4. **الرد الرابع::** حدوث جرائم قاسية (كالقتل) يدل على وجود قوانين تحكم الإنسان، وبعد ضعف دينه واشتداد غرائزه أخذ في ارتكاب تلك الجرائم.
5. **الرد الخامس::** دعواهم بأن الإنسان أصله قرد ثم تطور مردود عليه بمعارضته لما ذكرته الأديان السماوية.
6. **الرد السادس::** ثبت لدى علماء التشريح أن القرد ينفرد بتركيب خاص يستحيل معه أن يتطور إلى تركيب الإنسان.

الباب الأول: مصادر القانون في الجماعة الإنسانية الأولى

١ آراء العلماء في الخلية الأولى
٢ القوة كمصدر للقانون
٣ الدين كمصدر للقانون
٤ العرف كمصدر للقانون

١ الفصل الأول: آراء العلماء في الخلية الأولى للمجتمع البدائي

رغم إجماع الفقه على أن الإنسان الأول كان يعيش في جماعة، إلا أنهم اختلفوا في تحديد نوع تلك الجماعة، ويمكن رد هذا الخلاف إلى عدة اتجاهات.

١ **أولا: الأسرة الأبوية هي الخلية الأولى للمجتمع البشري:** ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الأسرة الأبوية هي الخلية الأولى للمجتمع. كانت تتكون من أفراد تربطهم قرابة الدم من جهة الأم في بداية الأمر، نظرًا لشيوع الإباحية الجنسية في تلك الجماعة. تطور الأمر بظهور زواج المشاركة، حيث كان يستأثر عدد من الرجال بامرأة معينة، إلى أن وصل الأمر إلى الزواج الفردي. بظهور الزواج الفردي، ظهرت الأسرة الأبوية حيث ينسب الشخص إلى أبيه. دخل في تلك الأسرة آخرون عن طريق التبني، أو جماعة من الضعفاء استجاروا بها، أو من الأرقاء بيعوا لها أو استرقوا لسبب آخر (كالدين أو الخطف)، وكذلك جماعة من الموالي. المرجع في كون الشخص عضوًا في أسرة ما هو رب الأسرة، حيث كان يتمتع بسلطات مطلقة في هذا الشأن.

البراهين والأدلة المؤيدة: ما دلت عليه الكشوف الأثرية عند بعض الشعوب القديمة من أن الإباحية الجنسية كانت الأساس في نظام الأسرة في الماضي (مثل زواج الملك تحتمس من أخته حتشبسوت في مصر). عرف نظام زواج الأخدان (المشاركة) عند العرب في الجاهلية، وما زالت آثاره باقية لدى الجماعات المتخلفة في العصر الحاضر (كسكان التبت والإسكيمو). فكرة التوتم

ما زالت آثارها باقية في عادة الوشم عند كثير من الشعوب. الوصول إلى فكرة الزواج الفردي لم تكن إلا نهاية التطور، حيث سبقتها الإباحية الجنسية وزواج المشاركة، كما أن فكرة النسب الأبوي كانت مسبوقة بفكرة النسب الأمومي.

الأسرة كوحدة اقتصادية وسياسية: إذا كانت الأسرة هي الخلية الاجتماعية الأولى، فقد كانت وحدة اقتصادية وسياسية كذلك.

1. **اقتصاديًا::** كان قانونها الاكتفاء الذاتي حيث كانت تنتج كل مستلزمات حياتها.
2. **سياسيًا::** كانت الأسرة بمثابة دويلة صغيرة، أفرادها والمنتمون إليها هم الشعب، وما يقطنون عليه من أراض هو الإقليم، ورب الأسرة هو الحاكم وبيده جميع السلطات المختلفة، والتي تنتقل لابنه الأكبر عند وفاته.

٢ ثانيا: القبيلة هي الخلية الأولى للمجتمع البشري: ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن القبيلة هي الخلية الأولى للمجتمع البشري الأول. تتكون من عدد من الأفراد ضمتهم المصادفة أو الضرورة للتعاون لاتقاء الأخطار، دون أن تشملهم صلة عامة أو تربطهم قرابة.

السمة	الوصف
سمات القبيلة	القوة هي المسيطرة عليها في كل أمورها.
حياتها الاجتماعية	زواج المشاركة - الأخدان - هو الذي يحكم حياتها الاجتماعية، بل كانت النساء مشاعًا بين أفرادها. الولد بالضرورة كان ينسب لأمه.
نظامها السياسي	محكوم بحكم داخلي من بين أفرادها لا سلطان عليها من القبائل الأخرى.
نظامها الاقتصادي	قائم على الاكتفاء الذاتي.
قضاؤها	إلى رئيس القبيلة وإلا فشيوخها.

ثم تطورت القبيلة وحلت محلها الأسرة الأمية فترة فالأسرة الأبوية أخيرًا.

٣ **ثالثا: العشيرة التوتمية هي الخلية الأولى للمجتمع البشري:** التوتم: عبارة عن نوع من الحيوان أو النبات تعبده الجماعة التي تكونت منها العشيرة، لاعتقادها أنها تولدت وتناسلت منه. كان التوتم هو الجد الأعلى والإله المعبود الذي يرجى منه الخير ويخشى منه الشر. كان يحرم على الجماعة صيد الحيوانات وأكل لحومها (مثل الجماعة التي تتخذ من الأسد توتمًا لها). يعتقد جميع أفراد العشيرة أنهم من أبناء التوتم، وكانوا يرسمون (وشم) صوره المتوتم على أبدانهم ورماحهم وسيوفهم. كانوا يتوسلون إلى التوتم ويطلبون منه النصر والعون.

العشيرة التوتمية: هي عدد من الأفراد يعتقدون (خرافيًا) أنهم نشأوا من توتم واحد.

العشيرة في دائرة أضيق نطاقًا من القبيلة، وأوسع من الأسرة الأبوية أو الأمية، وكانت هي الخلية الأولى التي تكون منها المجتمع البدائي الأول. وجدت هذه العشائر بين الجماعات الاسترالية الأصلية الحالية وبعض قبائل الهنود الحمر بأمريكا الشمالية، ويرى البعض أنها كانت في مصر في عصور ما قبل التاريخ.

١ **اجتماعيًا::** العيش في حالة إباحية، فكانت النساء في حالة شيوع داخل العشيرة. لم يكن للفرد فيها كيان ذاتي مستقل، وكانت متضامنة في الحقوق والواجبات وتتحمل المسؤولية في حال أخطأ أحدهم.

٢ **سياسيًا::** لشيوخ العشيرة النفوذ والسلطات بصورة مطلقة، فكانوا يحكمون ويديرون أموال وجميع شؤون العشيرة. كان لهم السمع والطاعة على جميع أفراد العشيرة، إما لسداد رأيهم وسعة حكمتهم، أو لأنهم الممثلون للتوتم صاحب النفوذ والسلطان داخل العشيرة. كان شيوخ القبيلة وكلاء عن التوتم في إدارة شؤون العشيرة.

٤ **رابعا: موقف الأديان السماوية في الخلية الأولى للمجتمع البدائي:** تؤكد الأديان السماوية أن الإنسان الأول عاش في ظل نظام الزواج الفردي في بداية حياته، وخير دليل على ذلك اجتماع آدم مع حواء. عاش الإنسان الأول في ظل نظام الأسرة الأبوية، وأن هذا النظام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها.

النص الأول:: قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً» .

النص الثاني:: قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» .

النص الثالث:: ما جاء في العهد القديم عن خلق الرب لآدم زوجة تدعى حواء، وأنها عظمًا من عظامه ولحمًا من لحمه.

النص الرابع:: قوله: «لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدًا واحدًا... ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي».

٢ الفصل الثاني: مصادر القاعدة القانونية في الجماعة الإنسانية الأولى

ارتبطت مصادر القاعدة القانونية ارتباطًا وثيقًا بتطور الإنسان وارتقائه من مرحلة إلى أخرى عبر التاريخ. المجتمع قد تطور في كافة النواحي، وباستقراء كتابات الفقه يمكن الوقوف على عدة مصادر استقيت منها القاعدة القانونية وهي:

1. **المصدر الأول::** **القوة** باعتبارها مصدرًا للقانون.
2. **المصدر الثاني::** **الدين** باعتباره مصدرًا للقانون.
3. **المصدر الثالث::** العرف باعتباره مصدرًا للقانون.

١ المبحث الأول: القوة باعتبارها مصدرًا للقانون:

القوة بلا شك كانت في العصور الأولى هي الأساس الأول لإنشاء الحق وحمايته، ومن ثم كانت أول مصادر القانون ظهورًا. يتفق هذا مع ما كانت عليه حياة الإنسان البدائي، حيث كانت العلاقة بين الفرد والجماعة تقوم على أساس القوة حسب تقدير الإنسان نفسه لوجود الحق والوفاء به. وجود الحق كان متروكًا لادعاء الأقوياء في الجماعة، كما أن استيفاء الحق كان محكومًا بقوة صاحبه. ظل الأمر هكذا إلى أن ظهرت المعتقدات الدينية والتقاليد العرفية كأساس لبناء ووجود القواعد القانونية.

مبررات اعتبار القوة مصدرًا للحق: اعتبار القوة مصدرًا للحق في ذلك العصر يتفق مع التوحش والهمجية التي كان عليها الإنسان الأول.

1. **المبرر الأول::** لم يكن للأفراد كيان ذاتي مستقل (الشخصية قانونية) بموجبها يكتسبون الحقوق الفردية فضلًا عن حمايتها.

2. **المبرر الثاني::** يتفق اعتبار القوة مصدرًا للحق في ذلك العصر مع فكرة التطور من السيئ إلى الأفضل.

3. **المبرر الثالث::** يمكن قياس حالة الإنسان الأول على حالة الجماعات الهمجية في العصر الحديث، إذ في الحالتين يتم الاعتماد على القوة في إنشاء الحقوق أو استيفائها.

4. **المبرر الرابع::** ما حوته الشرائع القديمة من أمثلة تبين أن القوة كانت المصدر الرئيس في اكتساب الحقوق. ومن أمثلة ذلك: أن الزواج كان يتم عن طريق خطف الإناث من عوائلهن. والاستيلاء على المال المباح كان أساس اكتساب الملكية. وما جاء في قانوني حمورابي (العراق) وصولون (مصر) من حق الدائن في حبس مدينه وتشغيله أو بيعه كرقيق.

⚠ **الأسباب الدافعة إلى استخدام القوة في هذا العصر:** يمكن الوقوف على عدة أسباب كامنة في استخدام القوة كأساس لتنظيم حياة الأفراد في الجماعة البشرية:

1. **السبب الأول::** عدم وجود قواعد أخلاقية فاضلة بين الناس حتى يحترم الإنسان حقوق غيره.

2. **السبب الثاني::** عدم وجود عادات وتقاليد وأحكام إلهية تحذر الأفراد من استخدام القوة.

3. **السبب الثالث::** عدم وجود سلطة عليا يلجأ إليها المتنازعون للفصل بينهم ورد الحقوق إلى أصحابها.

4. **السبب الرابع::** غلبة فكرة النصرة والتضامن في هذا العصر بين الأفراد، حيث كانوا متضامنين في الخير والشر، ظالمين أو مظلومين.

5. **السبب الخامس::** انعدام فكرة العدالة في المجتمع البدائي، وكذلك انعدام آليات تفعيلها، ولجوء الأفراد إلى القوة كآلية وحيدة لإعمالها.

⚒ **صور القوة في الشرائع القديمة:** يمكن الوقوف على العديد من النظم والحقوق التي بنيت بالأساس على القوة:

NARA 01105405478

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **تاريخ القانون** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478